

Na všetkých podaniach v tejto veci
uved'te spisovú značku: **30Ps/18/2022**

VYHLÁŠKA V KONANÍ O VYHLÁSENIE ZA MŔTVEHO

Ján (Joannes) Kapitulik,

narodený dňa 23.02.1872, naposledy bytom v SR – Horný Vadičov 78,

j e n e z v e s t n ý

Podstatné okolnosti prípadu:

Ján (Joannes) Kapitulik sa narodil dňa 23.02.1872, naposledy býval v SR v obci Horný Vadičov 78. Jeho matkou bola Elisabetha Kapitulik a otec v rodnom liste nie je uvedený. Z návrhu navrhovateľa Vladislav Gažo, nar. 13.08.1957, bytom Žilina, Gaštanová 32, zast: JUDr. Gabriela Bírošová, advokát, so sídlom Žilina, Moyzesova 939/46, vyplýva, že Ján Kapitulik v roku 1910 emigroval do Ameriky, predtým žil v Hornom Vadičove. Po odchode do Ameriky sa so žiadnym z príbuzných ani s manželkou nekontaktoval. Príbuzní nemajú o ňom žiadnu vedomosť od jeho odchodu a nevedia, čo sa s ním stalo. Ján Kapitulik na Slovensku zanechal svojho syna Ondreja Kapitulika, nar. 28.11.1899, naposledy bytom Horný Vadičov, ktorý zomrel 25.12.1981, ktorého matkou bola manželka Jána Kapitulika, Eva Kapituliková, rod. Drlová Mináriková, nar. 14.02.1876, naposledy bytom Horný Vadičov 126, ktorá zomrela 02.03.1953. Ondrej Kapitulik mal dcéru Teréziu Gažovú, rod. Kapitulikovou, nar. 14.12.1924, zomr. 14.02.2020. Jej synom je navrhovateľ Vladislav Gažo, pravnuke Jána Kapitulika.

Navrhovateľ Vladislav Gažo svoj právny záujem na vyhlásení za mŕtveho osvedčuje tým, že po Jánovi Kapitulikovi nebolo vedené dedičské konanie a zostali po ňom nehnuteľnosti, ktoré sú naďalej vedené na jeho meno a spravuje ich Slovenský pozemkový fond. Ide o nehnuteľnosti v katastrálnom území Horný Vadičov zapísané na liste vlastníctva č. 2454 a liste vlastníctva č. 1656.

O Jánovi Kapitulikovi nemajú jeho príbuzní od roku 1910 žiadne vedomosti.

Na návrh navrhovateľa sa začalo konanie o vyhlásenie za mŕtveho Jána (Joannesa) Kapitulika.

Súd v zmysle § 225 ods. 1 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len CMP) vyzýva nezvestného, aby sa prihlásil do jedného roka.

Súd vyzýva každého, kto má o nezvestnej fyzickej osobe správy, aby ich podal súdu alebo procesnému opatrovníkovi Janka Gažová, nar. 29.11.1958, bytom Žilina, Gaštanová 32.

Ak sa nezvestný neprihlási, alebo ak nedôjde správa o tom, že je nažive, po uplynutí uvedenej lehoty, t.j. po **09.11.2023** môže byť nezvestná fyzická osoba vyhlásená za mŕtvu.

V Žiline, dňa 09. novembra 2022

Mgr. Monika Mikulová
vyššia súdna úradníčka